

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 357 - 358/2535	อัยการ สมุทรปราการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	บริษัท สยาม อี เลคตริก อินดัสตรีส์	
	จำกััด	
		โจทก์
	นาย สม ภาพ แก้วกาญจนาลัย กับพวก	
		จำเลย

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 91, มาตรา 270

พ.ร.บ.มาตรา ชั่ง ตวง วัด พ.ศ.2466 มาตรา 31

จำเลยทั้งสามตกลงทำการชั่งเศษทองแดงที่จำเลยทั้งสามตกลงซื้อจากโจทก์
รวมรวม 13 ครั้ง ต่างวันเวลากันด้วยเครื่องชั่งที่ผิดอัตราซึ่งถูกแก้ไขโดยเจตนาลด
เครื่องชั่งทำให้ได้เศษทองแดงเกินไป เป็นการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 270และพระราชบัญญัติมาตราชั่ง ตวง วัด พ.ศ. 2466 มาตรา
31หลายกรรมต่างกัน รวม 13 ครั้ง แต่การกระทำความผิดของจำเลยทั้งสามแต่ละ
ครั้งนั้น จำเลยทั้งสามมีและใช้เครื่องชั่งในวันเวลาเดียวกัน เท่ากับจำเลยทั้งสามมี
เจตนาเดียวกันเป็นกระทำความผิดเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ต้องลงโทษตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 270 ซึ่งเป็นบทกฎหมายที่มีโทษหนักที่สุด ตาม
มาตรา 90

คดีทั้งสองสำนวนนี้เดิมศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกับคดีอาญาหมายเลข
แดงที่ 4342/2531, 4343/2531 และ 4345/2531 ของศาลชั้นต้นซึ่งโจทก์ขอให้
ลงโทษจำเลยทั้งสามในความผิดฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341
และให้จำเลยทั้งสามคืนเศษทองแดงจำนวน 46,495.63 กิโลกรัม หรือใช้ราคา
1,368,800 บาทแก่ผู้เสียหาย แต่คดีดังกล่าวยุติแล้วเนื่องจากผู้เสียหายซึ่งเข้าเป็น
โจทก์ร่วมขอถอนคำร้องทุกข์และถอนฟ้องในชั้นอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งจำหน่าย
คดีออกจากสารบบความเฉพาะความผิดฐานฉ้อโกงคงขึ้นมาสู่การพิจารณาของศาล
ฎีกาเฉพาะคดีทั้งสองสำนวนนี้

คดีทั้งสองสำนวนนี้โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 3 ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเครื่องชั่ง
ชนิดที่ 4 พิกัดกำลัง 500 กิโลกรัม โดยเจตนาลดเครื่องชั่งดังกล่าวให้เป็นเครื่องชั่งที่
ผิดอัตรา และไม่ถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการของพระราชบัญญัติมาตราชั่ง
ตวง วัด พ.ศ. 2466 และจำเลยทั้งสามร่วมกันมีเครื่องชั่งชนิดที่ 4 พิกัดกำลัง 500
กิโลกรัม ดังกล่าวไว้ในความครอบครองของจำเลยทั้งสาม ทั้งนี้โดยจำเลยทั้งสามมี
เครื่องชั่งดังกล่าวไว้เพื่อใช้ในกิจการต่อเนื่องกับผู้อื่นหรือในพาณิชยกรรมของจำเลยทั้ง
สาม และจำเลยทั้งสามร่วมกันใช้เครื่องชั่งดังกล่าวนั้นทำการชั่งเศษทองแดงที่จำเลย
ทั้งสามตกลงซื้อกับบริษัทสยามอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ผู้เสียหายเมื่อวันที่ 10
พฤษภาคม 2528 วันที่ 11 พฤษภาคม 2528 วันที่ 13 พฤษภาคม 2528 วันที่ 14
พฤษภาคม 2528 วันที่ 15 พฤษภาคม 2528 วันที่ 18 พฤษภาคม 2528 วันที่ 20
พฤษภาคม 2528 วันที่ 23 พฤษภาคม 2528 วันที่ 24 พฤษภาคม 2528 วันที่
1 มิถุนายน 2528 วันที่ 6 มิถุนายน 2528 วันที่ 7 มิถุนายน 2528 และวันที่ 11
มิถุนายน 2528 รวม 13 ครั้ง รวมน้ำหนักเศษทองแดงที่ชั่งได้ 43,931.10 กิโลกรัม
เมื่อนำมาชั่งกับเครื่องชั่งมาตรฐานได้น้ำหนักรวม 91,278.73 กิโลกรัม โดยการใช้
เครื่องชั่งดังกล่าวทำให้จำเลยทั้งสามได้เปรียบผู้เสียหายได้เศษทองแดงส่วนที่เกินไป
รวม 47,347.63 กิโลกรัม ทั้งนี้โดยจำเลยทั้งสามใช้เครื่องชั่งดังกล่าวโดยรู้อยู่แล้วว่า

เครื่องชั่งนั้นเป็นเครื่องชั่งที่ผิดอัตรา และถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยเจตนาลดเครื่องชั่งที่ได้ทำการให้คำรับรองและมีเครื่องหมายของสำนักงานกลาง ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 270, 83, 90, 91, 32, 33 พระราชบัญญัติมาตราชั่ง ตวง วัด พ.ศ. 2466 มาตรา 31, 32 และริบของกลาง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 270, 341, 80, 83 พระราชบัญญัติมาตราชั่ง ตวง วัด พ.ศ. 2466 มาตรา 31 การที่จำเลยทั้งสามร่วมกันใช้อุปายหลอกลวงโจทก์ร่วมโดยใช้เครื่องชั่งที่ไม่ถูกต้องตามความประสงค์ของกฎหมายซึ่งเอาเศษทองแดงเกินไปอันเป็นความผิดฐานฉ้อโกง และใช้เครื่องชั่งในการค้าเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุด ตาม มาตรา 90 การที่จำเลยทั้งสามใช้อุปายหลอกลวงโจทก์ร่วมแต่ละครั้งเป็นความผิดสำเร็จซึ่งแยกออกจากกัน จึงเป็นความผิดหลายกระทงต้องลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปส่วนความผิดฐานมีเครื่องชั่งผิดอัตราเพื่อเอาเปรียบในการค้าตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 270 เป็นความผิดอีกกระทงหนึ่งต่างหากฐานร่วมกันฉ้อโกงลงโทษจำคุกกระทงละ 6 เดือน รวม 12 กระทงจำคุกคนละ 72 เดือนฐานพยายามฉ้อโกง ลงโทษจำคุกคนละ 4 เดือนฐานมีเครื่องชั่งที่ผิดอัตราเพื่อเอาเปรียบในการค้า จำคุกคนละ 6 เดือน รวมจำคุกคนละ 82 เดือน ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันคืนเศษทองแดงจำนวน 46 ตัน 495.63 กิโลกรัม หรือใช้ราคา 1,368,800 บาท แก่โจทก์ร่วม ริบเครื่องชั่งและตุ้มเคาน์เตอร์พลอยส์ ของกลางข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้ยกจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดฐานมีเครื่องชั่งผิดอัตราเพื่อเอาเปรียบในการค้าลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 270 จำคุกคนละ 3 เดือน และมีความผิดฐานใช้เครื่องชั่งผิดอัตราเพื่อเอาเปรียบในการค้า ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 270 และเป็นเครื่องชั่งซึ่งไม่ถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการของพระราชบัญญัติ มาตราชั่ง ตวง วัด พ.ศ.

2466 มาตรา 31 เป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 270 ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามมาตรา 90 จำคุก กระทั่งละ 3 เดือน รวม 13 กระทั่ง จำคุกคนละ 39 เดือนรวมจำคุกคนละ 42 เดือน รับผิดชอบเครื่องจักรและตู้คอนเทนเนอร์พลอยส์ของกลาง นอกจากนี้ก็ทำให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกาว่า การกระทำความผิดของจำเลยทั้งสามมีเจตนาอันเดียวกันจึงเป็นการกระทำความผิดกระทั่งเดียว และเป็นกรรมเดียว นั้น เห็นว่า จำเลยทั้งสามตกลงทำการฉ้อโกงโดยฉ้อโกงที่จำเลยทั้งสามตกลงซื้อจากโจทก์รวมรวม 13 ครั้ง ต่างวันเวลากัน เป็นการกระทำหลายกรรมต่างกัน รวม 13 ครั้ง คำพิพากษาศาลฎีกาที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 อ้างมาในฎีกานั้นข้อเท็จจริงไม่ตรงกับคดีนี้ แต่การกระทำความผิดของจำเลยทั้งสามแต่ละครั้งนั้นจำเลยทั้งสามมีและใช้เครื่องจักรในวันเวลาเดียวกันเท่ากับจำเลยทั้งสามมีเจตนาเดียวกัน เป็นกระทำความผิดผิดต่อกฎหมายหลายบทต้องลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 270 ซึ่งเป็นบทกฎหมายที่มีโทษหนักที่สุดตามมาตรา 90 ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำเลยทั้งสามฐานมีเครื่องจักรผิดอัตราเพื่อเอาเปรียบในการค้าลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 270 จำคุกคนละ 3 เดือน อีกกระทั่งหนึ่งนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยการกระทำของจำเลยทั้งสามเป็นความผิดเพียง 13 กระทั่งหนึ่งที่ศาลอุทธรณ์ยังคงพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันคืนเศษทองแดงจำนวน 46 ตัน 495.63 กิโลกรัม หรือใช้ราคา 1,368,800 บาท แก่โจทก์รวมนั้น เห็นว่า คดีทั้งสองสำนวนนี้โจทก์และโจทก์รวมมีได้ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสามร่วมกันคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินดังกล่าว จึงต้องห้ามมิให้พิพากษาหรือสั่งเกินคำขอหรือที่มิได้กล่าวในฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคแรก สมควรแก้ไขให้ถูกต้องเสียด้วย"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 270 พระราชบัญญัติมาตรการขัง ตวง วัด พ.ศ. 2466 มาตรา 31 เป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 270 ฐานใช้เครื่องขังผิดอัตรา อันเป็นบทกฎหมายที่มีโทษหนักที่สุด ตามมาตรา 90 และจำเลยทั้งสามกระทำความผิด 13 ครั้งเป็นการกระทำหลายกรรมต่างกันลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป รวม 13 กระทง ให้จำคุกกระทงละ 3 เดือน รวมจำคุกคนละ 39 เดือน ไม่บังคับให้จำเลยทั้งสามร่วมกันคืนเศษทองแดงจำนวน 46 ตัน 495.63 กิโลกรัม หรือใช้ราคา 1,368,800 บาท แก่โจทก์ร่วม นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สมพงษ์ สอนิเนร-ถาวร ตันตราภรณ์-ประศาสน์ ชำรงกาญจน์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ